

1502730-98.2021.8.26.0542

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Luiz Tomasi de Queiróz

Comarca: Jandira

Foro: Foro de Jandira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... (prontas para venda), em local conhecido pelo tráfico de drogas, além da quantia em dinheiro sem prova da origem lícita, demonstram a prática do delito de tráfico de drogas.

O intuito de traficância está demonstrado por meio da diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos, em via pública, acondicionados de maneira específica para distribuição a varejo, de forma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jandira

Foro de Jandira

1ª Vara

Avenida Antonio Bardella, 401, Jandira-SP - cep 06618-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502730-98.2021.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502730-98.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2319026/2021 - DEL.POL.JANDIRA, 21561285 - DEL.POL.JANDIRA, 2402/21/408 - DEL.POL.JANDIRA, 2319026 -

DEL.POL.JANDIRA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOSE DE OLIVEIRA NETO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Tomasi de Queiróz

Vistos.

I. RELATÓRIO

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de JOSÉ DE OLIVEIRA NETO (qualificado e ouvido administrativamente às fls. 16/17) como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Consta da denúncia que, no dia 23 de novembro de 2021, no período vespertino, o denunciado encontrava-se à rua Martin Luther King, na altura do n. 83, Vila Mercês, no Município de Jandira, trazendo consigo diversos entorpecentes. Contudo, uma

patrulha da Guarda Civil de Jandira, composta pelos servidores Reginaldo Aparecido Ribeiro e Salvador dos Santos, estava em incursão pelo referido logradouro em diligências, uma vez que o local é bastante conhecido como ponto de venda de drogas. Os servidores ingressaram na mata que há naquele sítio e logo depois visualizaram o agente em atitude suspeita, estando próximo a ele uma mulher chamada Kelly Cristina. Indagada, Kelly Cristina afirmou aos guardas que havia acabado de adquirir cocaína ao acusado para consumo pessoal.

Os servidores, então, efetuaram revista pessoal em JOSÉ. Em poder do acusado os guardas encontraram 115 porções de cocaína (peso líquido de 116,23g - fl. 13), 147 unidades de crack (peso líquido de 28,39g - fls. 13/14), bem como 61 invólucros com maconha (peso líquido de 58,52g - fl. 14), além de R\$ 38,45 (trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos) em dinheiro. JOSÉ, que ostenta reincidência específica (fls. 55 e 69), foi preso e conduzido à delegacia, onde, formalmente interrogado (fls. 16/17), permaneceu em silêncio. Contudo, em audiência de custódia, em presença de seu defensor, após conversa reservada com ele, o agente disse que "estava na mata com uma menina fumando droga, quando um guarda veio e deu voz de prisão aos dois, quando o agente havia acabado de achar uma sacola cheio de droga, sendo que JOSÉ colocou um pouco no bolso e iria dividir o restante com a moça que estava consigo".

Acresceu que os guardas o agrediram e ordenaram que ele se mantivesse em silêncio perante a autoridade policial, reafirmando que achou as drogas no local e que iria consumilas, apenas (fl. 84).

Boletim de ocorrência acostado às fls. 01-04.

Auto de prisão em flagrante acostado às fls. 06-07.

Relatório da Polícia Civil acostado às fls. 48-49.

Denúncia oferecida às fls. 88-90.

Denúncia recebida às fls. 92-93.

Resposta à acusação às fls. 107-109.

Laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo às fls. 95-97.

Certidão criminal acostada às fls. 164-167.

Folha de antecedentes acostada às fls. 168-182

Audiência de instrução e julgamento, com oitivas das testemunhas e interrogatório do réu.

Memoriais orais pelas partes.

É o relatório. DECIDO.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O réu José de Oliveira Neto foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O pedido de condenação é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 10) e Laudo Químico-Toxicológico Definitivo (fls. 95-97).

A autoria delitiva por sua vez é indene de dúvidas. Está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 06-07), local de apreensão dos entorpecentes (via pública), assim como pelo depoimento das testemunhas.

A testemunha comum Salvador dos Santos, Guarda Civil Municipal, declarou:

Em patrulhamento pelo local conhecido pela prática de venda de entorpecentes. Adentramos uma mata e encontramos o réu com a Cristina. Com o José foi encontrada uma certa quantia de entorpecentes e dinheiro. Em uma sacola na posse dele mais entorpecentes. Com a Cristina um entorpecentes que ela teria comprado de José, por dez reais. Conduzimos à autoridade policial. Ele permaneceu calado e falou que somente falaria em juízo. A Cristina falou que era usuária e conhecia o José. Tinha 115 porções de cocaína, 61 de maconha e uma certa porção de crack. Sim, trinta e

oito reais e centavos. Tinha uma porção pequena no bolso dele e uma sacola. Não conhecia ele. Tinham duas pessoas, o José e a Kelly Cristina. A droga estava um pouco no bolso e outra na sacola plástica que estava na mão dele.

A testemunha comum Reginaldo Aparecido Ribeiro, Guarda Civil Municipal, afirmou que:

Em patrulhamento pelo local que é conhecido pela venda de entorpecente. Nesse trajeto nos deparamos com movimentação na mata, onde fazem a venda de drogas. Por lá encontramos o Sr. José e a Kelly. Com José encontrei maconha, cocaína e crack. Na sacola, na mão dele, porções maiores dessas drogas. Como esta a Kelly chamamos uma GCM feminina. A GCM encontrou uma porção de cocaína e ela disse que tinha comprado do Sr. José. Só estavam os dois. Algumas porções no bolso do José e outra numa sacola na mão do Sr. José e uma porção com a Kelly. Só a droga mesmo, não recorde de dinheiro. Ela admitiu. Ele tentou negar. Foi a primeira vez que o vi. Não me recorde se ele se identificou no local ou na delegacia. Não me recorde. O que me recorde é que ele mesmo disse que tinha respondido por homicídio.

Em sede policial, o réu José de Oliveira Neto permaneceu em silêncio.

Kelly Cristina do Nascimento, em juízo, afirmou:

Conheço ele há muito tempo, tinha vinte e um anos. Nós estávamos num mato, cheio de árvores. Eu entrei para pegar uma droga, sou usuária, mas parei agora porque estou grávida. Assim que entrei, quando sai, quando estou saindo eles entraram e pegaram a gente lá dentro. Dois policiais, municipal. Eu estava comprando, eu não vendo mais, não mexo mais com isso. Quem estava lá? Um moço de moto, entregador de pizza e esse moço, na hora que cheguei ele estava procurando, já acharam o Bradock, chamo ele assim. Já acharam lá. Acharam dentro da calça dele sacolinha, um monte de droga no bolso, pediram se eu poderia ir até à delegacia. Eu conheço ele há muitos anos. Naquele dia estavam muito acelerado, mandando a gente ficar quieto, ir para o canto, falavam que não era ainda comigo. Na hora que me mostraram só pediram para eu assinar e falaram que vinha um papel para a audiência. Foi uma porção de dez reais, sim. Era pino de pó e lança, que eram cinco reais cada. Sim, comprei dele. Foi a mesma coisa que aconteceu, nesse dia eu estava junto, que o rapaz pediu para ficar com ele, foi a noite que aceitei. Foi lá na Mercedes.

Em juízo, afirmou que:

Sou culpado. Estava fumando crack no fundo. Corremos para o fundo da mata quando eles mandaram a gente parar. No meu bolso tinha quatro pedras que era para a gente fumar. Eu não tava traficando, eu entrei lá para usar. Comigo não pegaram nada. O Reginaldo tinha uma sacola de droga, mas não estava comigo. Eu tinha dado uma para a Renata, estávamos fumando e um pacote de arroz. Renata é usuária. A Kelly estava, o Salvador. A sacola estava com o Reginaldo. O outro rapaz é Reginaldo também, o Salvador no meio e a Kelly no final. Quando eu fui preso ela me acusou, ela que estava vendendo. Eu sai dia 10 de março. Eu erreí, mas dessa vez e a segunda eu não fiz, estava na reciclagem.

O depoimento dos guardas civis municipais que participaram das diligências fornece embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência em que foram prestados, certo que não se deve desconsiderar o teor dos depoimentos apenas pela sua condição funcional. Ademais, tratando-se de agentes públicos, sua atuação é dotada de legalidade e legitimidade, somente podendo ser afastada através de provas robustas.

No que tange à contradição entre o depoimento das testemunhas, acerca do valor apreendido, nota-se que tal situação é sanada pelo auto de exibição e apreensão, sendo certo que a mercancia em si é dispensável, devendo ser comprovado apenas o

elemento subjetivo específico.

Em contrapartida o réu apresentou uma versão de que teriam quatro pessoas no local e que a droga pertencia a Kelly, aduzindo que ela o acusou. Assevera que possuía quatro pedras no seu bolso e teria dividido com Renata (terceira). Entretanto, não há nenhuma testemunha do fato apresentado pelo réu. De forma diametralmente oposta, a versão das testemunhas é corroborada pelos autos de exibição e apreensão e laudo pericial.

A testemunha Kelly aduz que teria efetivamente ido comprar a porção de droga do réu, que o conhecia há anos. Assevera, assim como os policiais, que em sua posse tinham apenas a porção de cocaína, comprado por dez reais, sendo que as demais drogas estavam com o réu, várias porções. Portanto, três depoimentos, além dos entorpecentes apreendidos corroboram a versão da denúncia. Nada nos autos demonstra intenção da testemunha em prejudicar o réu, sendo que tratou de oitiva exclusiva da defesa.

Superada a questão vertente sobre a materialidade e autoria, verifica-se a necessidade de análise do elemento subjetivo especial, notadamente a finalidade de mercancia. Tratando de tipo misto alternativo, não se faz necessária a realização da mercancia em si, mas apenas prova do dolo específico e a prática de quaisquer condutas constantes no artigo 33 da Lei 11.343/2006, tendo o réu praticado os verbos "preparar, vender, ter em depósito, guardar".

Assim, as circunstâncias objetivas demonstradas nos autos, tais como a denúncia antecedente, quantidade e diversidade das drogas apreendidas - 115 porções de cocaína (peso líquido de 116,23g - fl. 13), 147 unidades de crack (peso líquido de 28,39g - fls. 13/14), bem como 61 invólucros com maconha (peso líquido de 58,52g - fl. 14) - a forma de acondicionamento (prontas para venda), em local conhecido pelo tráfico de drogas, além da quantia em dinheiro sem prova da origem lícita, demonstram a prática do delito de tráfico de drogas.

O intuito de traficância está demonstrado por meio da diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos, em via pública, acondicionados de maneira específica para distribuição a varejo, de forma incompatível com o mero consumo pessoal, razão pela qual há subsunção do fato ao tipo previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Dessa maneira, não há de se falar em absolvição do réu por não haver elementos suficientes e necessários para uma condenação. Assim também, incabível a desclassificação para usuário, pois o conjunto probatório dos autos torna indubitosa a perpetração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes no caso concreto.

Portanto, havendo subsunção ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a condenação do réu é medida que se impõe.

Atento ao sistema trifásico, passo à DOSIMETRIA da pena:

Na primeira fase, atento aos elementos norteadores no artigo 59 do Código Penal e às circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, deve ser levada em consideração a diversidade de natureza dos entorpecentes apreendidos (cocaína, crack e maconha), em especial a cocaína (com alto poder vulnerante). Nesse sentido, o E. Tribunal da Cidadania:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do

paciente. 2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. A instância ordinária afastou a incidência da causa especial de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em face de as circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem a dedicação do réu à atividade criminosa. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 4. Trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014). 5. Correta a fixação do regime prisional inicial fechado, tendo em vista o quantum de pena aplicado, acima de 4 anos, e a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 578.782/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

O réu possui Maus Antecedente (autos nº 0006055-62.2002 - fl. 165). As demais circunstâncias são neutras. Assim, havendo uma circunstância negativa preponderante (artigo 42) e uma geral, fixo a pena base em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fl. 166- autos nº 0001096-12.2012) e ausentes atenuantes. Sendo a reincidência específica em crime equiparado a hediondo, aplico a fração de 1/3, fixando a pena em 09 anos e 04 meses de reclusão e 933 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, fixando-a em 09 anos e 04 meses de reclusão e 933 dias-multa. Considerando os Maus Antecedentes e a reincidência específica, descabida a aplicação da causa especial de diminuição. Assim, torno definitiva a pena do delito, fixada em 09 anos e 04 meses de reclusão e 933 dias-multa.

Considerando a quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial para cumprimento de pena o regime inicial fechado.

A multa é fixada no mínimo legal.

III. DISPOSITIVO

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da DENÚNCIA formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de JOSÉ DE OLIVEIRA NETO nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, para CONDENAR o réu como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 933 dias-multa, no mínimo legal.

Autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos e perdimento dos bens apreendidos.

Ausente alteração fática, além da reincidência específica do réu, bem como os Maus Antecedentes por crime hediondo, mantenho a prisão preventiva. Expeça-se guia provisória.

Em obediência ao disposto no artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/2003, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços de natureza forense (Lei de Custas do Estado), condeno o réu ao pagamento das custas processuais, restando suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, efetuem-se as comunicações de praxe, notadamente à Justiça Eleitoral e ao IIRGD, e expeça guia de recolhimento definitiva e certidão de honorários.

P.R.I.C.

Jandira, 16/05/2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA